

1500018-17.2018.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS PERETTI GIONGO

Comarca: Presidente Bernardes

Foro: Foro de Presidente Bernardes

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jeniffer Barbara de Freitas Pinto e outros

Vistos.

Observo que o E. Superior Tribunal de Justiça, a partir do Tema Repetitivo nº 931, passou a admitir a extinção da punibilidade independente do pagamento da multa, nas hipóteses em que o condenado comprovar impossibilidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Bernardes

Foro de Presidente Bernardes

Vara Única

Rua Armando Falcone, s/n, Presidente Bernardes - SP - cep 19300-000

1500018-17.2018.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500018-17.2018.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jeniffer Barbara de Freitas Pinto e outros

Vistos.

Observo que o E. Superior Tribunal de Justiça, a partir do Tema Repetitivo nº 931, passou a admitir a extinção da punibilidade independente do pagamento da multa, nas hipóteses em que o condenado comprovar impossibilidade fazê-lo:

"Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade." (STJ. 3ª Seção. REsp 1.785.383-SP e REsp 1.785.861/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgados em 24/11/2021).

No caso dos autos verifica-se que os sentenciados, defendidos por defensores nomeados (fls. 328 e 630), quedaram-se inertes quando intimados para pagamento da multa (fls. 1002). Há, portanto, presunção de hipossuficiência econômica e demonstração da impossibilidade de arcar com a sanção pecuniária sem comprometer a

própria subsistência.

Ademais, os documentos carreados em fls. 1008/1012 e 1013 atestam que os sentenciados não dispõem de patrimônio capaz de quitar o débito executado.

As mesmas razões devem ser estendidas às custas processuais, dada a inexistência, nesta Vara, de qualquer caso de modificação superveniente, para a melhor, da situação econômica de sentenciados, tornando-os aptos ao seu pagamento.

Com efeito, a continuidade do procedimento para o recolhimento das custas se revelará mais onerosa do que o seu próprio valor, afigurando-se prudente, a partir de uma lógica de economia de recursos, proceder à sua imediata extinção.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a punibilidade da pena de multa e também as custas processuais dos sentenciados Jeniffer, Miguel e Luiza. Com o trânsito em julgado desta decisão procedam-se às anotações e comunicações de praxe, nos termos do art. 538-A, §5º, das NSCGJ.

P.R.I.C.

Presidente Bernardes-SP, 07 de dezembro de 2022.

VINÍCIUS PERETTI GIONGO
Juiz de Direito